

Huế, ngày 03 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản: Cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi xe lăng vua Minh Mạng

TRƯỞNG CHI NHÁNH
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI CHÍNH VÀ GIÁ CẢ QUẢNG NAM
- CHI NHÁNH HUẾ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024);
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/09/2024 của Chính phủ);
- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 17/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020) của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng đấu giá quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Thông báo số 173/TB-BTDT ngày 13/02/2025 của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi xe lăng vua Minh Mạng;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Doanh nghiệp Đấu giá tài sản số 03/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Huế cấp thay đổi lần 2 ngày

21/01/2025 (cấp lần đầu ngày 01/4/2024) của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế;

- Căn cứ Quyết định ủy quyền số 728/QĐ-QTC ngày 26/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 02/HDDV-ĐGTS ngày 03/03/2025 giữa Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế với Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế;

Quy chế này đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế trao đổi, bàn bạc thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế cuộc đấu giá Tài sản: Cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các bãi xe lãng vua Minh Mạng.

Điều 2. Đấu giá viên, các thành viên giúp việc cho phiên đấu giá tài sản, Trưởng, phó phòng, bộ phận, khách hàng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (đăng tin);
- Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (phối hợp);
- Khách mời tham dự phiên đấu giá;
- Lưu: VT, HSDG.

TRƯỞNG CHI NHÁNH



Lê Trần Thanh Nghị
Lê Trần Thanh Nghị

QUY CHẾ

Cuộc đấu giá tài sản: Cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi xe lăng vua Minh Mạng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-QTC-CNH ngày 03/03/2025 của Trưởng chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài là Cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi xe lăng vua Minh Mạng.
2. Đối với các tổ chức, cá nhân gồm:
 - a) Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế (*Gọi tắt là Chi nhánh Công ty*), Đấu giá viên, Thành viên tổ giúp việc cho phiên đấu giá;
 - b) Các tổ chức, cá nhân (*gọi chung là người hoặc khách hàng*) tham gia đấu giá;
 - c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại phiên đấu giá.

Điều 2. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá tài sản

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá.
2. Đối tượng không được phép đăng ký tham gia đấu giá:
 - a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, có giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với mục đích cho thuê quyền khai thác (có mã ngành với tên ngành được quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với mục đích cho thuê quyền khai thác).

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

Có từ hai khách hàng trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Quy chế này và pháp luật về đấu giá tài sản.

Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 49, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Điều 3. Nội quy phòng đấu giá

1. Người tham dự phiên đấu giá phải có mặt tại địa điểm tổ chức đấu giá trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá, nếu đến trễ sau giờ tổ chức phiên đấu giá thì xem như bỏ phiên đấu giá. Trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Mỗi tổ chức, cá nhân tham dự phiên đấu giá chỉ được cử một người đại diện vào phòng tham gia công bố giá. Người trực tiếp tham gia đấu giá phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, phải mang theo Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

3. Tất cả mọi người có liên quan đến tham dự phiên đấu giá, khi vào phòng đấu giá phải có trang phục gọn gàng, lịch sự; không mang theo vũ khí, chất nổ, chất độc hại; không sử dụng các chất kích thích; không hút thuốc lá; không có hành vi cản trở, gây rối; phải giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong và ngoài phòng đấu giá. Đối với khách hàng tham dự phiên đấu giá phải xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy uỷ quyền (bản chính) nếu là người được uỷ quyền cho Tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

4. Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá để thông tin, liên lạc; không trao đổi, bàn bạc với những cá nhân khác cùng tham dự phiên đấu giá.

5. Ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của người điều hành phiên đấu giá.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và hồ sơ pháp lý của tài sản:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi xe lăng vua Minh Mạng, cụ thể:

Tài sản sử dụng để cho thuê: Nhà điều hành và các ki ốt lưu niệm tại bãi đỗ xe lăng vua Minh Mạng bao gồm:

+ Nhà điều hành: 01 (một) cái, diện tích: 210 m² (bao gồm diện tích xây dựng và khuôn viên quanh Nhà điều hành);

+ Ki ốt: 04 (bốn) cái, diện tích: 100 m² (25 m²/1 ki ốt: bao gồm diện tích xây dựng và khuôn viên quanh ki ốt);

Mục đích cho thuê: Khai thác kinh doanh các dịch vụ như: nước giải khát, hàng lưu niệm và các sản vật địa phương phục vụ khách tham quan du lịch (theo đề án số 01/ĐA-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Phòng Kế hoạch Tài chính) phù hợp với Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thời hạn cho thuê: 05 năm.

2. Giá khởi điểm: 309.012.000 đồng/năm (Ba trăm linh chín triệu không trăm mười hai nghìn đồng)

(Giá cho thuê chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có)).

3. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Giá trả hợp lệ: Tại vòng đấu đầu tiên, giá mà khách hàng trả tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm. Tại vòng đấu thứ hai trở đi, giá mà khách hàng trả phải bằng hoặc cao hơn giá đã trả của vòng liền kề trước đó cộng bước giá.

Giá trả không hợp lệ: Là giá trả thấp hơn giá khởi điểm tại vòng đấu đầu tiên. Tại vòng đấu thứ hai trở đi, giá trả không hợp lệ là giá trả thấp hơn so với giá đã trả của vòng liền kề trước đó cộng bước giá.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Đề án số 01/ĐA-KHTC ngày 28/12/2024 của Phòng Kế hoạch - Tài chính – Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phê về việc sử dụng Tài sản công vào mục đích cho thuê nhằm tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi giữ xe lăng vua Minh Mạng;

- Quyết định số 45/QĐ-BTDT ngày 20/01/2025 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công vào mục đích cho thuê nhằm tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi giữ xe lăng vua Minh Mạng;

- Quyết định số 120/QĐ-BTDT ngày 11/02/2025 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc phê duyệt mức giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi giữ xe lăng vua Minh Mạng;

- Quyết định số 155/QĐ-BTDT ngày 21/02/2025 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá cho thuê tài sản công để tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tại các ki ốt bãi giữ xe lăng vua Minh Mạng.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mẫu tài sản (nếu có), hồ sơ liên quan:

- Thời gian xem tài sản, mẫu tài sản (nếu có), hồ sơ liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày 14/03/2025 đến ngày 16/03/2025.

- Địa điểm xem tài sản: Lăng vua Minh Mạng, phường Long Hồ, quận Phsu Xuân, thành phố Huế.

* Ngoài thời gian thông báo trên khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Chi nhánh Công ty hoặc người có tài sản đấu giá để sắp xếp thời gian.

Điều 6. Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 08h00 ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00 ngày 25/03/2025 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 08h00 ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00 ngày 25/03/2025 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).

3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế (Địa chỉ: Tầng 2 – số 02 Phong Châu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).

Điều 7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời hạn nộp tiền đặt trước;

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền này không hoàn trả lại cho người tham gia đấu giá (kể cả người trúng đấu giá và không trúng đấu giá) hoặc người đã mua hồ sơ nhưng không đăng ký đấu giá. Trừ trường hợp theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 10, Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tiền đặt trước: **40.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).

2. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu lúc: 08h00 ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00 ngày 25/03/2025.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam – Chi nhánh Huế: **1047908249 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Huế.**

- Trước ngày tổ chức phiên đấu giá, khách hàng phải nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo “Có” trong tài khoản Chi nhánh Công ty đến **17h00 ngày 25/03/2025.**

- Nội dung nộp tiền đặt trước: Ghi rõ họ và tên khách hàng tham gia đấu giá và tên tài sản đăng ký đấu giá.

Ví dụ: “Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Kí ốt giữ xe lăng vua Minh Mạng”

*** Xử lý khoản tiền đặt trước:**

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá và được trừ vào tiền thuê tài sản.

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu.

- Nếu không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho khách hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 tại quy chế này.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 03/03/2025; hết hạn lúc: 17h00 ngày 25/03/2025 (*Trong giờ hành chính các ngày làm việc*), khách hàng tham gia đấu giá có nhu cầu mua hồ sơ thì đến tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế (*Địa chỉ: Tầng 2 – số 02 Phong Châu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế*).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh Công ty phát hành (có đóng dấu treo của Chi nhánh Công ty, không được sử dụng phiếu phôi). Khách hàng ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong phiếu và nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá cho Chi nhánh Công ty theo quy định.

*** Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo như sau:**

- Đối với tổ chức:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Chi nhánh Công ty).
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao y).
- + Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v thuê tài sản đấu giá (bản chính).
- + Bản sao có chứng thực Căn cước công dân/Căn cước và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia phiên đấu giá trong trường hợp không phải là đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
- + Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- + Chứng từ nộp tiền đặt trước (*phải bổ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá*).
- + Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện thuê tài sản đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

- Đối với cá nhân:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Chi nhánh Công ty).

- + Căn cước công dân/Căn cước của người tham gia đấu giá.
- + Giấy ủy quyền theo quy định kèm Căn cước công dân/Căn cước của người được ủy quyền (nếu có).
- + Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- + Chứng từ nộp tiền đặt trước (*phải bổ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá*).

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phiên đấu giá, thì giấy ủy quyền phải ghi rõ nội dung, thời gian ủy quyền (*bản chính*) và được UBND xã, phường, thị trấn hoặc Văn phòng công chứng chứng thực. Nếu người trong cơ quan, tổ chức thì phải được lãnh đạo cơ quan xác nhận có đóng dấu cơ quan, tổ chức.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **14h00 ngày 28/03/2025** tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế (*Địa chỉ: Tầng 2 – số 02 Phong Châu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế*).

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Người tham gia đấu giá có một trong những hành vi vi phạm sau đây bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Từ chối ký biên bản đấu giá (*khoản 3, Điều 44, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (*Điều 50, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);
- Từ chối kết quả trúng đấu giá (*Điều 51, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024)*);
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 11. Cách ghi phiếu trả giá, phiếu trả giá không hợp lệ và thời gian để thực hiện việc ghi phiếu:

1. Cách ghi phiếu trả giá:

- Khách hàng tham gia đấu giá phải điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và không được tẩy xóa, ký tên và ghi rõ họ tên (Theo phiếu đăng ký tham gia đấu giá, trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải ghi đầy đủ các thông tin và ghi họ tên của người ủy quyền) theo mẫu phiếu trả giá do Chi nhánh Công ty phát hành.

- Phiếu trả giá ghi số tiền bằng số và bằng chữ phải khớp nhau, trường hợp ghi số tiền bằng số và bằng chữ không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ để làm căn cứ xác nhận kết quả.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ sẽ bị loại nếu vi phạm vào 01 trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Chi nhánh Công ty phát hành;
- Phiếu trả giá thấp hơn mức giá tối thiểu phải trả do Đấu giá viên công bố theo từng vòng đấu;
- Phiếu để trống không ghi giá trả.

* Khách hàng ghi phiếu không hợp lệ sẽ không được tham gia đấu giá ở vòng đấu tiếp theo.

3. Thời gian ghi và nộp phiếu trả giá của mỗi khách hàng tham gia đấu giá cho mỗi vòng đấu không quá 05 phút (kể cả thời gian ghi lại phiếu).

Điều 12. Hình thức, phương thức, trình tự tiến hành phiên đấu giá, biên bản đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá và không giới hạn số vòng đấu cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có giá trả cao nhất ở vòng cuối cùng là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

3. Trình tự đấu giá và cách ghi phiếu trả giá:

Khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền (bản chính) nếu là người được uỷ quyền cho Tổ giúp việc kiểm tra, đối chiếu.

***Trình tự tiến hành phiên đấu giá:**

- Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên giới thiệu bản thân và những người giúp việc, các khách mời có liên quan đến tham dự, điểm danh và công bố khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá; thông qua một số nội dung quy chế cuộc đấu giá, như: Giới thiệu về tài sản đấu giá; nội quy phòng đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, giá khởi điểm (giá được duyệt), thông báo bước giá; nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu; các trường hợp bị truất quyền đấu giá, các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước,... và cuối cùng trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá (nếu có).

- Tại mỗi vòng đấu, tổ giúp việc phát cho người tham gia đấu giá một phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình.

- Đấu giá viên công bố giá tối thiểu phải trả trước mỗi vòng đấu và đề nghị khách hàng ghi phiếu trả giá. Cụ thể:

+ **Vòng đấu giá thứ nhất (Gọi tắt là V1):**

Giá tối thiểu phải trả của V1: Bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm

Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất (không công bố tên người trả giá cao nhất) với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và tiếp tục phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu đấu giá vòng đấu tiếp theo.

+ **Từ vòng đấu thứ hai trở đi (gọi tắt là Vs):**

Giá tối thiểu phải trả của Vs: Bằng hoặc cao hơn giá đã trả cao nhất của vòng liền kề trước đó + Bước giá.

Hết thời gian ghi phiếu mỗi vòng, người tham gia đấu giá và đấu giá viên vẫn thực hiện các thủ tục đấu giá theo như trình tự đã nêu ở **V1**. Kết quả các vòng đấu được trình chiếu trên màn hình để mọi người theo dõi và thuận tiện cho việc trả giá.

- Khách hàng nào không tiếp tục tham gia đấu giá nữa (kể từ vòng đấu thứ hai trở đi) thì ghi vào phiếu trả giá họ tên và ghi dòng chữ “KHÔNG THAM GIA”, ký và ghi rõ họ tên, nộp phiếu và có thể ra khỏi phòng đấu giá.

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn khách hàng tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá và người bốc trúng thăm **“Phiếu trúng đấu giá”** là người trúng đấu giá.

- Sau khi đấu giá viên công bố tên khách hàng trúng đấu giá là người thuê được tài sản đấu giá và coi như đã chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

4. Biên bản đấu giá:

a) Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

b) Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá và các đại biểu khách mời giám sát cuộc đấu giá đó (nếu có).

c) Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận thuê tài sản đấu giá.

Điều 13. Trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả, trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả trúng đấu giá:

1. Trường hợp rút lại giá đã trả:

Người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại phiên đấu giá, sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận thuê tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận thuê tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá

1. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc thuê tài sản, là một trong những cơ sở pháp lý để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá.

2. Căn cứ biên bản đấu giá tài sản, người trúng đấu giá và người có tài sản đấu giá sẽ ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 15. Quy định việc nộp tiền trúng đấu giá và xử lý tiền đặt cọc:

- Người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá như sau: Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá và được trừ vào tiền trúng đấu giá. Số tiền còn lại (sau khi trừ khoản tiền đặt cọc) người trúng đấu giá phải nộp vào tài khoản của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Quá thời hạn trên người trúng đấu giá không nộp đủ tiền thuê tài sản đấu giá thì mất khoản tiền đặt cọc theo quy định.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối việc giao kết Hợp đồng thuê tài sản hoặc quá thời hạn 30 ngày nộp tiền mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền thuê tài sản thì khoản tiền đặt cọc sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người thuê được tài sản nộp đủ tiền, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế:

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;

- Phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trước khi tổ chức phiên đấu giá;

- Tổ chức phiên đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Giải thích rõ Quy chế cuộc đấu giá, cử Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá và giải quyết các vấn đề có liên quan đến phiên đấu giá theo đúng Quy chế này;
- Truất quyền tham gia đấu giá, dừng phiên đấu giá nếu khách hàng vi phạm nội quy, Quy chế cuộc đấu giá đã được Đấu giá viên nhắc nhở, cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Điều 17. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá:

1. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Được Chi nhánh Công ty giải thích cụ thể mọi thắc mắc về Quy chế cuộc đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.
- Được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự phiên đấu giá *(nhưng phải có giấy ủy quyền theo quy định)*.
- Được xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đối với tài sản mà mình muốn đăng ký.

b) Nghĩa vụ:

- Người tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá trước khi nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước. Khi đã nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tham dự phiên đấu giá là đồng nghĩa với việc chấp thuận và tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a) Quyền lợi:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền thuê tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Người trúng đấu giá tự làm thủ tục đăng ký, kê khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản; nộp các khoản phí và lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và được giao tài sản trúng đấu giá;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Xử lý vi phạm:

1. Đối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và thành viên giúp việc: Đấu giá viên, Chi nhánh Công ty, có hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan: Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm nội quy, quy chế cuộc đấu giá này và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Điều khoản thi hành:

1. Các nội dung khác không quy định trong Quy chế cuộc đấu giá này nếu có phát sinh thì căn cứ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện.

2. Quy chế này và phiếu đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được xem như một Hợp đồng giao dịch dân sự giữa khách hàng với Chi nhánh Công ty trong việc đấu giá tài sản đã nêu trên. Mọi vướng mắc, khiếu nại của khách hàng được hai bên thống nhất xử lý theo Quy chế này.

3. Đấu giá viên, nhân viên Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Huế và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có gì trở ngại, vướng mắc phải phản ánh kịp thời cho Trưởng chi nhánh để xem xét giải quyết.

TRƯỞNG CHI NHÁNH



Lê Trần Thanh Nghị